

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

DIREITO PENAL

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO E A JUSTIÇA

CP ARTS. 328 A 359 • RESISTÊNCIA • CORRUPÇÃO ATIVA • DENUNCIAÇÃO • FALSO TESTEMUNHO • FAVORECIMENTO

EXEMPLO → BIZU → PEGADINHA → QUESTÃO



DIREITO PENAL • AULA 12 | 4 QUESTÕES | ZERO QUESTÃO CRIADA PELA IA

DIA 16 | 4ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION

VISÃO DA AULA

Crimes praticados por particular e contra a Administração da Justiça

TÓPICO 0

Mapa mental da aula

Ao final desta aula você deve conseguir:

- distinguir usurpação, resistência, desobediência e desacato
- separar tráfico de influência de corrupção ativa
- diferenciar contrabando e descaminho
- dominar denúncia caluniosa, comunicação falsa e falso testemunho
- separar favorecimento pessoal do real e suas escusas

EXEMPLO Use a pergunta central do tópico antes de decorar qualquer artigo.

BIZU 95+ Nos crimes da Administração, o verbo resolve metade da questão. Depois verifique o OBJETO do auxílio ou da mentira: pessoa, proveito do crime, autoridade ou processo.

PEGADINHA Não estude a palavra isolada: a CEBRASPE troca sujeito, verbo, exceção ou consequência.

TÓPICO 1

Usurpação, resistência, desobediência e desacato: quatro condutas diferentes

Usurpação: exercer indevidamente função pública. Resistência: opor-se a ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente ou auxiliar. Desobediência: desobedecer ordem legal. Desacato: ofender funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

EXEMPLO Recusar ordem legal sem violência pode apontar para desobediência; empurrar/agredir para impedir o ato legal desloca a análise para resistência.

BIZU 95+ RESISTÊNCIA tem VIOLÊNCIA/AMEAÇA. DESOBEDIÊNCIA tem ORDEM LEGAL descumprida.

PEGADINHA Chamar qualquer recusa de resistência.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • PCDF • Escrivão • 2021 • Q1864507

Q02

Configura desobediência a oposição à execução de ato legal mediante atitude negativa, sendo sua pena mais branda que a prevista para resistência.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 2

Tráfico de influência × corrupção ativa

Tráfico de influência (art. 332): pedir/exigir/cobrar/obter vantagem a pretexto de influir em ato de funcionário público.

Corrupção ativa (art. 333): oferecer/prometer vantagem indevida ao próprio funcionário para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

EXEMPLO “Pague que eu convenço o fiscal” = tráfico de influência. “Fiscal, eu te pago para não autuar” = corrupção ativa.

BIZU 95+ INFLUÊNCIA = intermediário vende influência. ATIVA = vantagem vai ao funcionário.

PEGADINHA Achar que corrupção ativa exige aceitação ou recebimento pelo servidor.



TÓPICO 3

Descaminho × contrabando

Descaminho é iludir, total ou parcialmente, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, saída ou consumo de mercadoria. Contrabando é importar ou exportar mercadoria proibida. A distinção não é “com imposto/sem imposto”, mas tributação versus proibição.

EXEMPLO Mercadoria lícita escondida para não pagar tributo: descaminho. Mercadoria cuja importação é proibida: contrabando.

BIZU 95+ DESCAMINHO = tributo. CONTRABANDO = proibição.

PEGADINHA Tratar qualquer importação irregular como contrabando.

TÓPICO 4

Denúnciação caluniosa × comunicação falsa × autoacusação falsa

Denúnciação caluniosa: dar causa a investigação/processo contra alguém que o agente sabe inocente, imputando crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo. Comunicação falsa: provocar ação da autoridade comunicando crime/contravenção que sabe não ter ocorrido, sem falsa imputação a inocente específico. Autoacusação falsa: acusar a si mesmo de crime inexistente ou cometido por outro.

EXEMPLO Inventar roubo sem apontar autor = comunicação falsa. Acusar conscientemente um desafeto inocente e gerar inquérito = denúnciação caluniosa.

BIZU 95+ DENÚNCIAÇÃO precisa de INOCENTE determinado + procedimento provocado.

PEGADINHA Chamar boletim de ocorrência de crime inexistente, sem inocente acusado, de denúnciação caluniosa.

QUESTÃO REAL CEBRASPE • PMAL
CEBRASPE • PMAL • Soldado • 2012 • Q287433

Q01

A respeito dos crimes contra a administração pública, assinale a opção correta.

- A) Registrar crime inexistente configura denúnciação caluniosa.
- B) Falsa perícia tem sempre a mesma pena e jamais causa aumento.
- C) Agente penitenciário que permite telefone ao preso não pratica crime.
- D) Prestador terceirizado de atividade típica nunca é funcionário público para fins penais.
- E) Oferecer dinheiro a funcionário público estrangeiro para ato ligado a transação comercial internacional constitui crime.

MARQUE A ALTERNATIVA • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 5

Falso testemunho: mentira, silêncio deliberado e retratação útil

Art. 342: fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete nos procedimentos previstos. Há aumento em hipóteses legais; o fato deixa de ser punível se o agente se retrata ou declara a verdade antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito.

EXEMPLO Testemunha mente e corrige integralmente a versão antes da sentença do processo: aplica-se a causa extintiva específica do § 2º.

BIZU 95+ Falso testemunho tem “janela de volta”: antes da sentença do processo da falsidade.

PEGADINHA Dizer que a retratação pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive após a sentença.

TÓPICO 6

Favorecimento pessoal × real

Pessoal: auxiliar autor de crime a subtrair-se à ação da autoridade. Real: auxiliar a tornar seguro o proveito do crime, fora de coautoria ou receptação. A escusa absolutória por ascendente, descendente, cônjuge ou irmão está expressa no favorecimento pessoal.

EXEMPLO Esconder o criminoso = pessoal. Esconder o produto do crime para ele = real.

BIZU 95+ PESSOAL protege a PESSOA; REAL protege a RES (coisa/proveito).

PEGADINHA Levar automaticamente a escusa familiar do favorecimento pessoal para o favorecimento real.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • PC-MA • Escrivão • 2018 • Q948386

Q03

Depois de furto praticado pelos filhos, o pai permitiu ocultar temporariamente em sua casa os bens subtraídos para assegurar o proveito do crime. A conduta configura:

- A) receptação
- B) favorecimento real
- C) favorecimento pessoal
- D) isenção de pena
- E) furto

MARQUE A ALTERNATIVA • RESPOSTA NA CORREÇÃO

QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • SERES • Policial Penal • 2022 • Q2345927

Q04

Após o furto já consumado, Beto guarda o objeto subtraído para o autor porque ele está sendo procurado pela polícia. Beto:

- A) foi partícipe do furto
- B) foi coautor do furto
- C) praticou favorecimento pessoal
- D) praticou favorecimento real
- E) praticou conduta atípica

MARQUE A ALTERNATIVA • RESPOSTA NA CORREÇÃO



CORREÇÃO

Gabarito comentado

QUESTÃO 01 – E

Letra E. Oferecer vantagem a funcionário público estrangeiro para ato relacionado a transação comercial internacional é crime. A alternativa A descreve comunicação falsa, não denúncia caluniosa; as demais também contrariam o CP.

QUESTÃO 02 – ERRADO

ERRADO. Oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça caracteriza resistência. Desobediência é desobedecer ordem legal de funcionário público, sem essa estrutura típica de violência/ameaça.

QUESTÃO 03 – B

Letra B - favorecimento real. O auxílio protege o proveito do crime. A escusa por parentesco do art. 348, § 2º, pertence ao favorecimento pessoal, não ao real.

QUESTÃO 04 – D

Letra D - favorecimento real. O auxílio posterior foi destinado a tornar seguro o proveito do crime, sem participação anterior no furto.

TÓPICO**Revisão de 60 segundos**

- resistência = violência/ameaça contra ato legal; desobediência = descumprir ordem legal
- tráfico vende influência; corrupção ativa oferece/promete ao funcionário
- descaminho = tributo; contrabando = mercadoria proibida
- denúncia caluniosa exige inocente determinado
- falso testemunho admite retratação antes da sentença do processo
- favorecimento pessoal protege pessoa; real protege proveito

EXEMPLO Feche o PDF e tente repetir os contrastes sem olhar.

BIZU 95+ Se consegue explicar o “porquê” da pegadinha, o tópico já está muito mais sólido.

PEGADINHA Releitura passiva dá sensação de domínio; revisão ativa revela o que realmente ficou.

Rastreabilidade e fontes

Código Penal, arts. 328 a 359, texto compilado do Planalto, atualizado em 04/09/2026; questões CEBRASPE PMAL 2012, PCDF 2021, PC-MA 2018 e SERES 2022.

DIA 16 • AULA 04 CONCLUÍDA